



Belastingrecht 3

Colleges 1 en 2

Voorjaar 2026

Deze cursus wordt in opdracht van Nyenrode Business Universiteit verzorgd.

ONDERWERPEN COLLEGE 1 en 2

- Binnenlandse en buitenlandse belastingplicht Vpb
- Einde belastingplicht Vpb
- Vermogensvergelijking Vpb
- Winst Vpb
- Verliesverrekening Vpb
- Innovatiebox

Verplichte studiestof:

* **Belastingrecht voor Bachelors en Masters Editie 2025-2026**, par. 9.1 t/m 9.2.3 (tot vrijgestelde beleggingsinstelling (art. 6a Wet Vpb)) en par. 9.3.1 t/m 9.4.3

NB: Belastingplichtige in deze cursus is steeds een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal (de NV of de BV, of daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen), tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Klassieke stelsel

- Zowel heffing bij rechtspersoon (Vpb), als ook heffing bij aandeelhouder (IB)
 - Doel: **Globaal evenwicht:**
 - Gecombineerde (AB)IB- en Vpb-druk ongeveer gelijk aan belastingdruk IB-ondernemer
- **Elk lichaam aparte heffing Vpb**
 - Belangrijke uitzonderingen: Fiscale eenheid
- Andere belangrijke leerstukken:
 - Rente-aftrekbepierking
 - Deelnemingsvrijstelling
 - Fusie & splitsing
 - Beperking verliesverrekening

Opbouw Wet Vpb

- **Wie** = **subjectieve belastingplicht**
 - Lichamen ≈ rechtspersonen (*artt. 1 t/m 6b Vpb*)
- **Waarover** = **objectieve belastingplicht**
 - Belastbaar bedrag ≈ winst
 - Binnenlandse belastingplichtigen (*artt. 7 t/m 16 Vpb*)
 - Buitenlandse belastingplichtigen (*artt. 17 t/m 19 Vpb*)
 - Verrekening van verliezen (*artt. 20 t/m 21a Vpb*)
- **Hoeveel** = **tarief**
 - *Artt. 22 t/m 23b Vpb*
- **Hoe** = **aanslagbelasting**
 - *Artt. 24 t/m 27 Vpb*

Belastingplicht

- **Binnenlandse belastingplicht**
 - In NL gevestigd (*art. 4 AWR*)
 - m.n. plaats van de centrale leiding
 - **Vestigingsplaatsfictie** (*art. 2, lid 5 Vpb*)
- **Buitenlandse belastingplicht** (*art. 17 Vpb*)
 - Niet in NL gevestigd, maar wel binnenlands inkomen
 - Bijv. vaste inrichting in NL

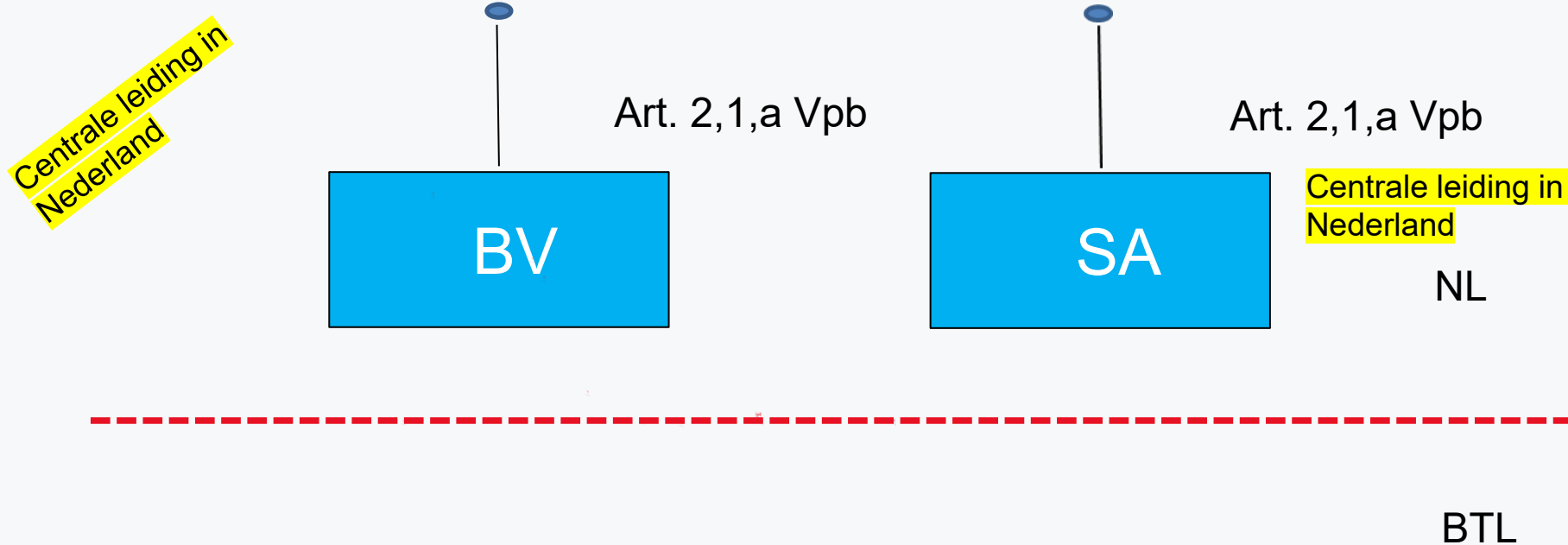
BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

- **Belastingplicht van lichamen** (*art. 1 Wet Vpb*)
 - lichaam als verzamelbegrip
 - **Subjectieve versus objectieve belastingplicht**
 - wie is belastingplichtig en waarover belastingheffing?
 - **Belastingplicht op grond van rechtsvorm** (*art. 2,1,a t/m 2,1,h Wet Vpb*):
 - a) NV en BV
 - e) (...) verenigingen en stichtingen alsmede kerkgenootschappen
 - g) Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen (*niet zijnde de Staat*)
 - Bijvoorbeeld een gemeente
- **N.B. Coöperaties, Onderlinge waarborgmaatschappijen, woningcoöperaties e.d. zijn geen tentamenstof**

BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

- **Vestigingsplaats:** daar waar de centrale leiding is gevestigd
- **Belastingplichtig met gehele vermogen (art. 2,6 Wet Vpb)**
 - Uitgezonderd art. 2,1,e t/m 2,1,g Wet Vpb
- **Belastingplicht (art. 2,1 Wet Vpb) geldt tevens voor vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen (art. 1a,1 Wet Vpb)**
 - Duitsland: AG en GmbH
 - Frankrijk: SA en SarL
 - UK: PLC en Ltd.
 - VS: Corp./Inc. en LLC

BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB



BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

- **Belastingplicht indien en voor zover een onderneming wordt gedreven (art. 2,8 Wet Vpb):**
 - Dus vermogenssettiketering. Dit geldt voor:
 - stichtingen en verenigingen, kerkgenootschappen (art. 2,1,e Wet Vpb)
 - publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 2,1,g Wet Vpb)
 - Fictie één onderneming (art. 2,8 Wet Vpb)
- **Concurrentie criterium (art. 4 Wet Vpb)**
 - bij ontbreken van een winststreven
- **Subjectieve vrijstelling Vpb (art. 6,1 Wet Vpb)**
 - Bij o.a. lichamen zoals bedoeld in art. 2,1,e Wet Vpb, zoals een sportvereniging
 - Indien winst van het jaar niet meer bedraagt dan € 15.000, dan wel van het betreffende jaar en de vier voorafgaande jaren niet meer bedraagt dan € 75.000

BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

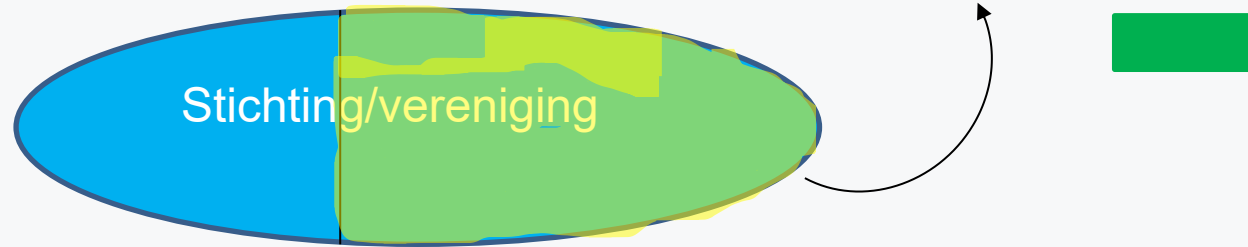
Art. 2,1,e Wet Vpb ??



Stichting/vereniging

BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

Art. 2,1,e Wet Vpb en art. 2,8 Wet Vpb,
indien en voorzover een onderneming
wordt gedreven

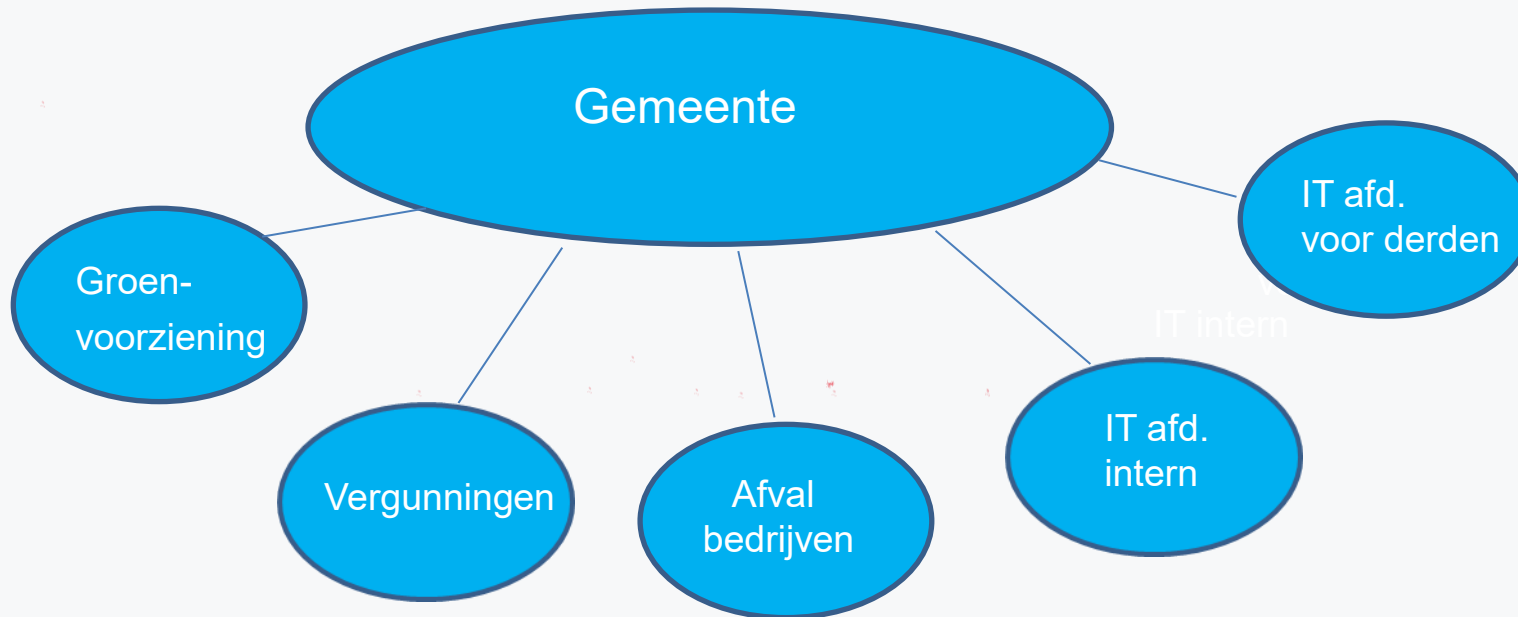


BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

- **Belastingplicht overheidsbedrijven (art. 2,1,g Wet Vpb)**
 - Indirecte overheidsbedrijven o.g.v. **art. 2,1 Wet Vpb**
 - Directe overheidsbedrijven: voor zover zij een **onderneming** drijven ogv **art. 2,8 Wet Vpb**, dan wel **in concurrentie** treden o.g.v. **art. 4, letter a Vpb**.
 - **art. 2,2 en art. 2,8 Wet Vpb**: *worden geacht tezamen één onderneming te drijven (één aangifte Vpb voor de Staat en één per publiekrechtelijk rechtspersoon)*
- **Vrijstellingen art. 6b Wet Vpb**:
 - voor academische ziekenhuizen en universiteiten, hogescholen e.d.
- **Vrijstellingen art. 8e en f Wet Vpb**:
 - voor overheidstaken (bijv. het verstrekken van vergunningen)
 - voor interne activiteiten (bijv. interne administratie- of ICT-afdeling)
 - voor quasi-inbesteding (diensten die overheden elkaar aanbieden, zonder concurrentie met de markt)
 - voor samenwerkingsverbanden tussen overheden onderling

Belastingplicht gemeentelijke diensten

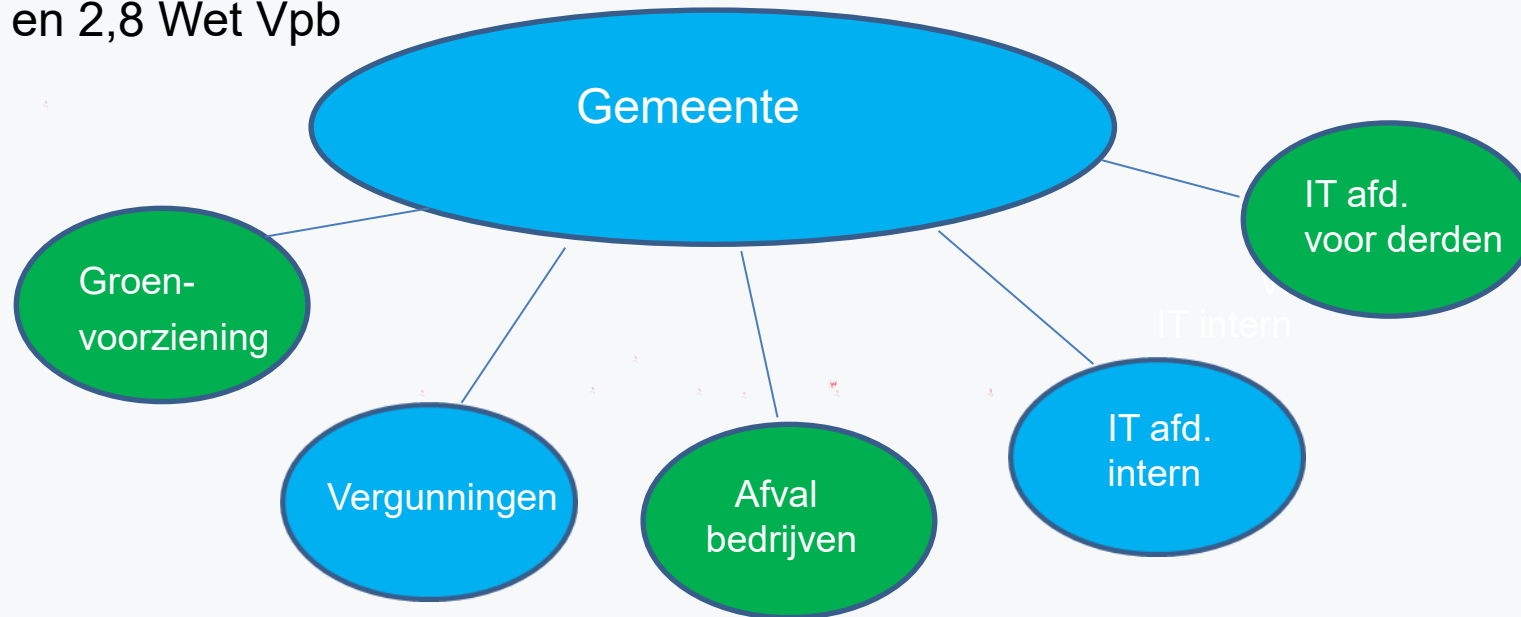
Art. 2,1,g Wet Vpb ??



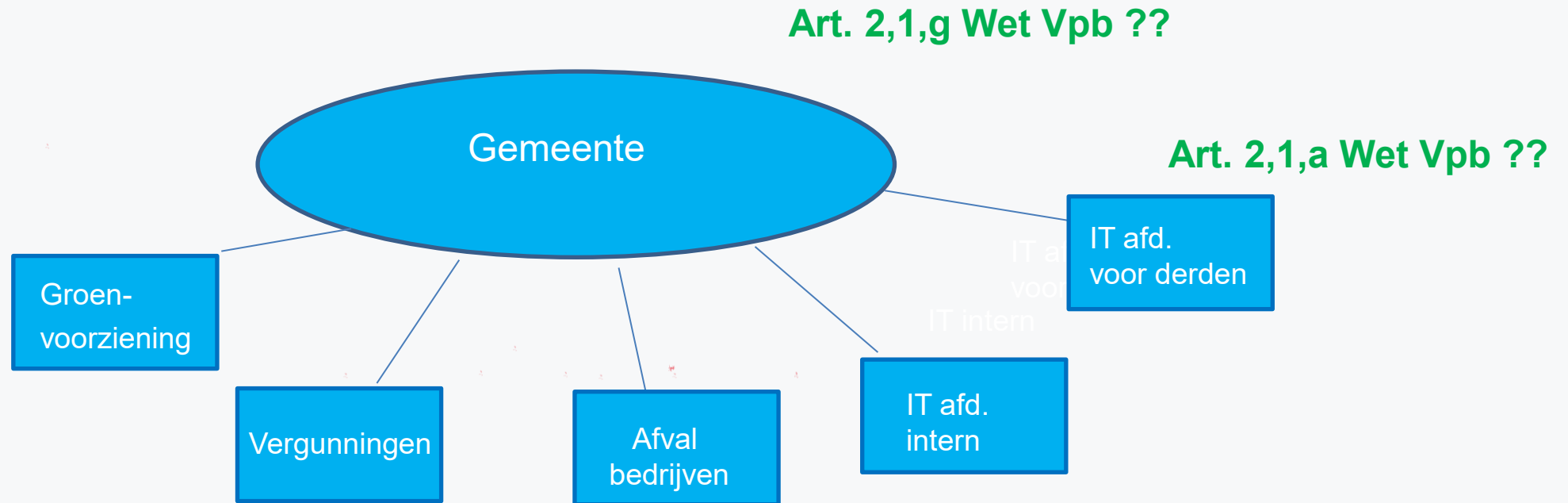
Belastingplicht gemeentelijke diensten

één aangifte voor Gemeente
één onderneming
Saldering resultaat
Art. 2,2 en 2,8 Wet Vpb

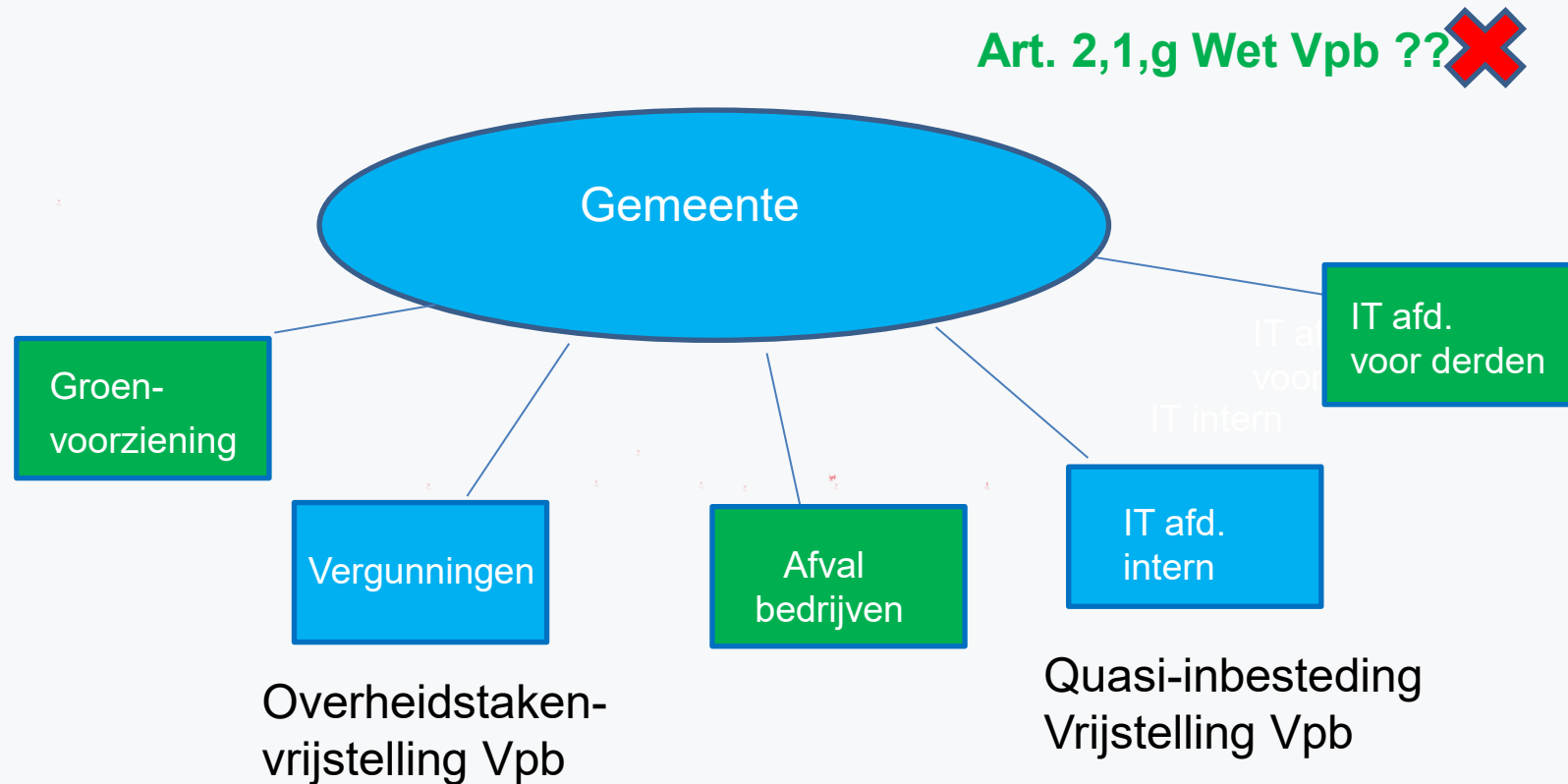
Art. 2,1,g Wet Vpb en art. 2,8 Wet Vpb indien en
voor zover een onderneming wordt gedreven



Belastingplicht vennootschappen van gemeenten



Belastingplicht van vennootschappen van gemeenten




Art. 2,1,a Wet Vpb
3 aangiften Vpb
Geen saldering
resultaat

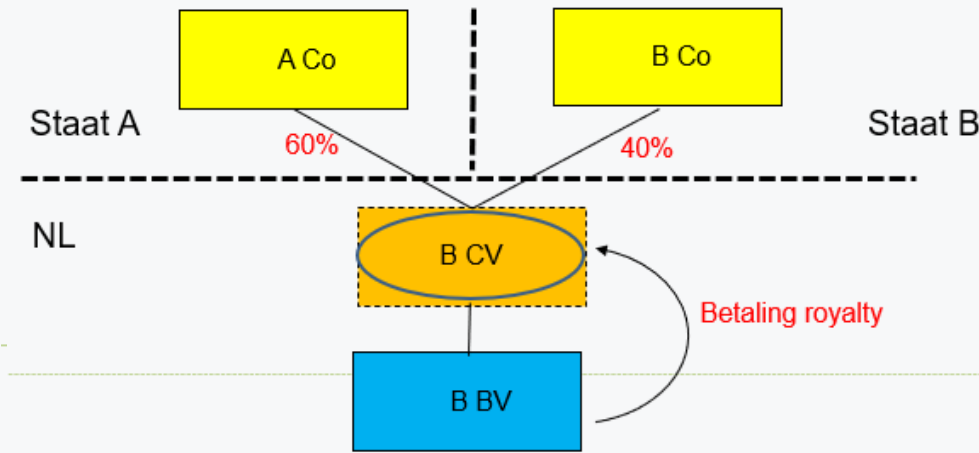
BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

- **Belastingplicht omgekeerd hybride lichamen (art. 2,3 en 2,11 Wet Vpb) ATAD2**
 - Omgekeerd hybride lichamen belastingplichtig voor de Vpb en worden geacht met hun gehele vermogen een onderneming te drijven (art. 2,6 Wet Vpb)
 - Samenwerkingsverband naar NL recht aangegaan of in NL gevestigd
 - Bijv. maatschap, VOF of CV
 - Indien **ten minste 50% van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten** in het samenwerkingsverband direct of indirect **worden gehouden door één of meer gelieerde lichamen** (gelieerd als bedoeld in **art. 12ac, lid 2 Vpb**)
 - Die gelieerde lichamen zijn gevestigd in staat die samenwerkingsverband als belastingplichtige voor naar winst geheven belasting beschouwt → **niet-transparant in Btl**
 - Winst van samenwerkingsverband is voor NL doeleinden (zonder toepassing van deze belastingplichtmaatregel) toerekenbaar aan houders van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten → **transparant in NL**
- *Belastingplicht omgekeerd hybride lichamen n.v.t. op collectieve beleggingsinstellingen (art. 2,12 Wet Vpb)*

BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

Voorbeeld: omgekeerd hybride lichamen (art. 2,3 en 2,11 Wet Vpb) ATAD2

- A Co en B Co houden via een samenwerkingsverband B CV aandelen in B BV in NL.
Staat A ziet B CV als **NIET** transparant. **Staat B** en NL zien B CV **WEL** als transparant.
NL rekent de winst dus toe aan participanten van B CV.
A Co rekent de winst toe aan **B CV in NL**. **B Co** rekent de winst van B CV toe aan **B Co**.
- Omdat A Co voor 50% of meer gerechtigd is tot de winst van B CV, kwalificeert B CV als een omgekeerd hybride lichaam **art. 2,11 Wet Vpb**. Ogv **art. 2,3 Wet Vpb** is B CV belastingplichtig voor de Vpb



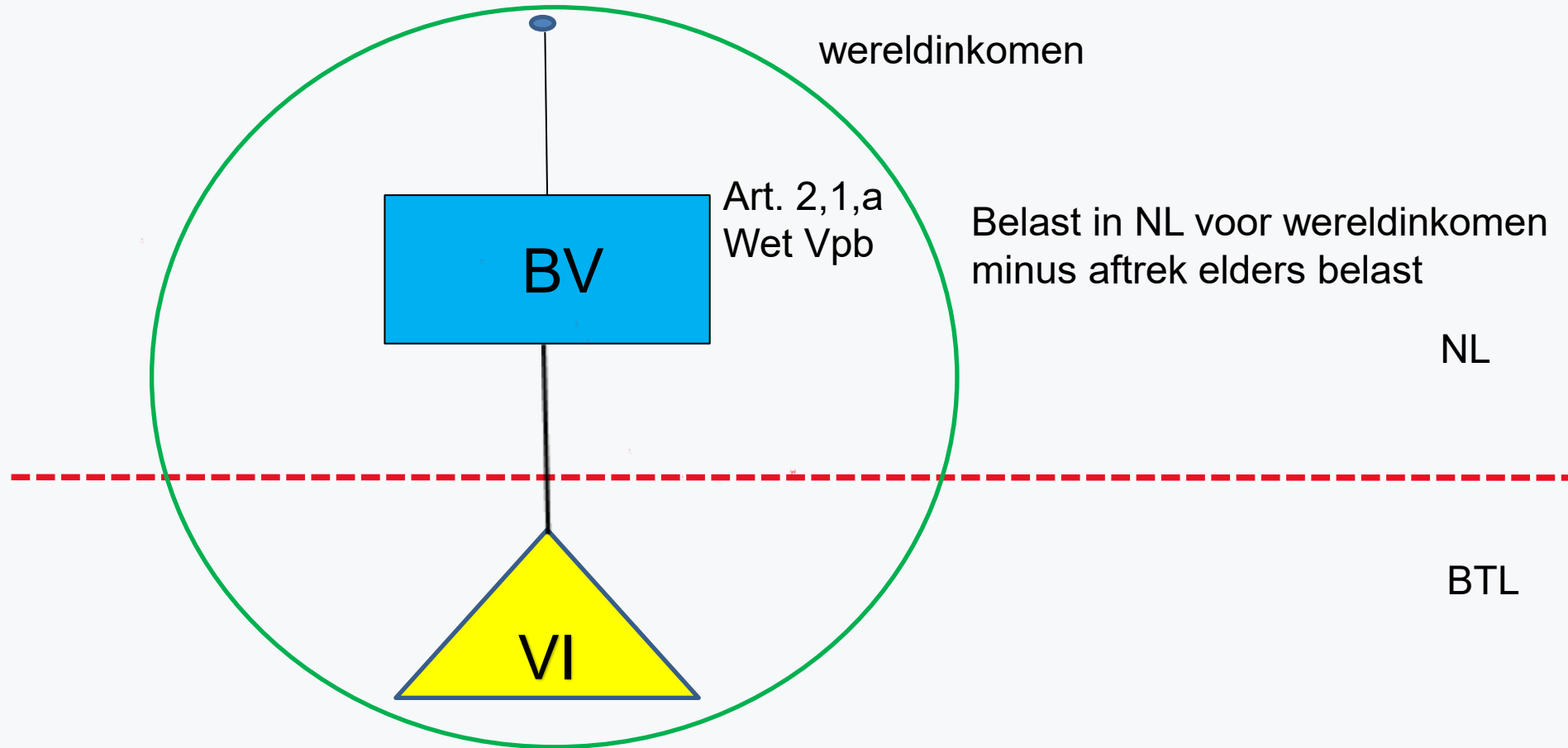
BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

- **Binnenlandse belastingplicht**
 - in Nederland gevestigd
 - **centrale leiding** is daarbij leidend
 - object = wereldinkomen
 - Belastingverdragen en besluit t.v.d.b. verdelen heffingsbevoegdheden indien vaste inrichting in het buitenland
 - **Fictieve vestigingsplaats (art 2,5 Wet Vpb)** in Nederland:
 - voor **naar Nederlands recht** opgerichte lichamen
- **Buitenlandse belastingplicht (art. 3 Wet Vpb)**
 - **niet in Nederland gevestigde** lichamen (vennootschappen) die hier een **onderneming** drijven (filiaal/vaste inrichting)
 - beperkte belastingplicht
 - object = Nederlands inkomen (**art. 17,3 Wet Vpb**)

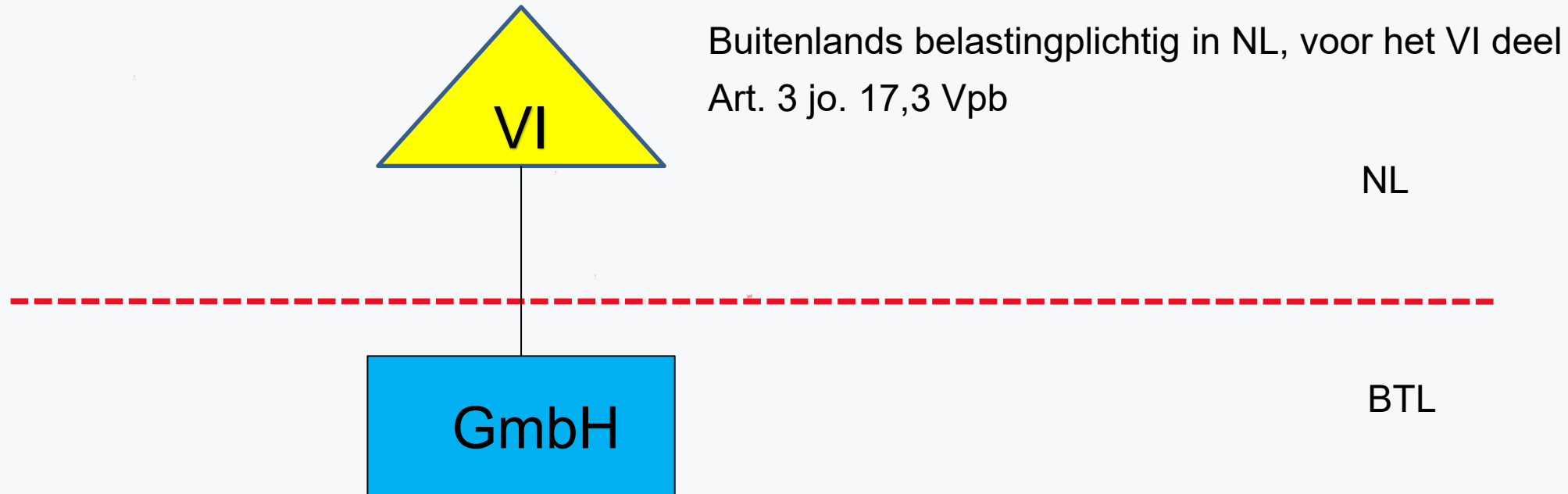
BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB

- **Vaste inrichting (art. 3,4,b Wet Vpb)**
 - vaste bedrijfsinrichting (filiaal, kantoor, fabriek)
 - plaats van uitvoering van een bouwwerk of constructie- of montagewerkzaamheden, waarvan de duur de 12 maanden overschrijdt
- **Subjectieve vrijstellingen**
 - pensioenlichamen (art. 5,1,b Wet Vpb)
 - Niet zijnde de pensioen-BV van de DGA

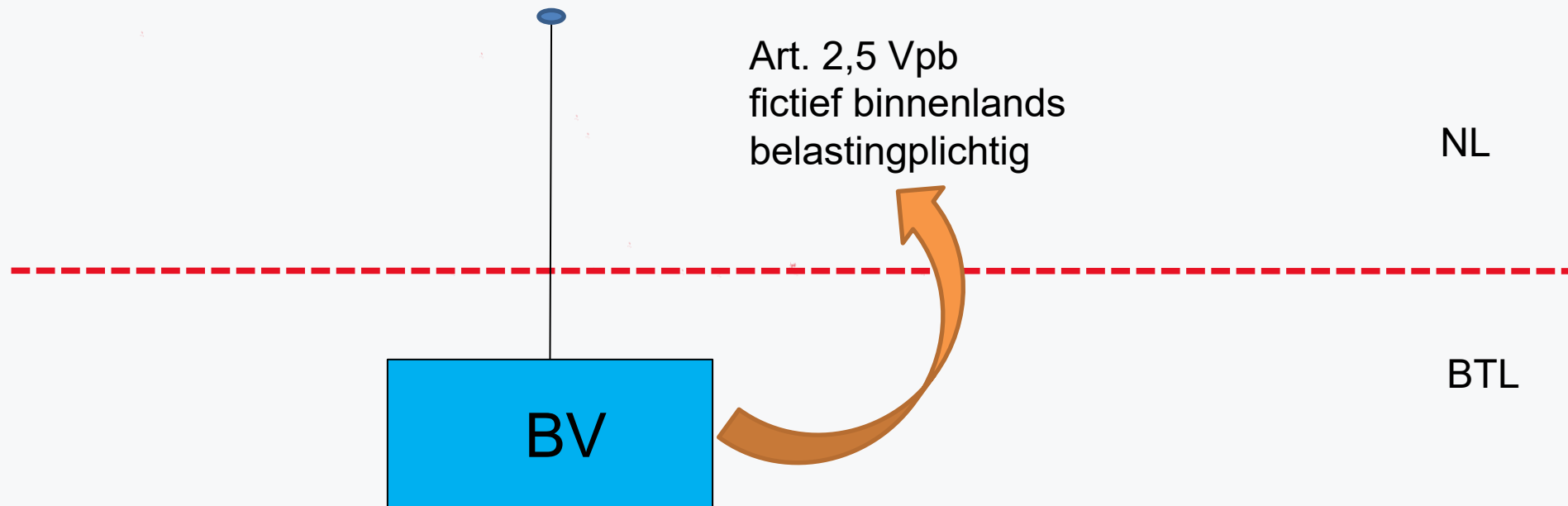
BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB



BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB



BINNEN- EN BUITENLANDSE BELASTINGPLICHT VPB



EINDE BELASTINGPLICHT VPB

- **Einde belastingplicht**
 - einde inwonerschap (**art. 15c Wet Vpb**)
 - Eindafrekening (over stille reserves, goodwill en fiscale reserves)
 - ophouden belastbare winst te genieten (**art. 15d Wet Vpb**)
 - Eindafrekening (over stille reserves, goodwill en fiscale reserves)

Twee methoden van fiscale winstberekening:

1. Via de **balans**: de zgn. **Vermogensvergelijking**
 - $(\text{Eindvermogen} + \text{Onttrekkingen}) - (\text{Beginvermogen} + \text{Kapitaalstorting})$
 - De Wet Vpb 1969 en dus het Vpb-biljet gaan hier vanuit
2. Via de **resultatenrekening**:
 - Omzet – Kosten.
 - Ook in het aangiftebiljet en het winstbedrag moet overeenkomen met die v/d vermogensvergelijking

Rekening houdend met:

- Verschillen tussen fiscale en commerciële balanswaardering en winstbepaling
- Fiscale gevolgen van winstverdeling
 - Tantièmes aftrekbaar in jaar waarop ze betrekking hebben (o.b.v. goedkoopmansgebruik)

VERMOGENSVERGELIJKING VPB

fiscaal eindvermogen			
terugbetaling van kapitaal		_____	+
			
beginvermogen			
stortingen van kapitaal	_____	+	
			
		_____	-/-
			
onttrekkingen		_____	+
			
mutatie (fiscaal) toelaatbare reserves (+ bij afname en -/- bij toename)		_____	+ of -/-
			
vrijgestelde winsten		_____	-/-
			
	winst	_____	
	giften	_____	-/-
			
	belastbare winst	_____	
			
	verliezen	_____	-/-

	belastbaar bedrag (art.7 Vpb)	=====	

WINST VPB

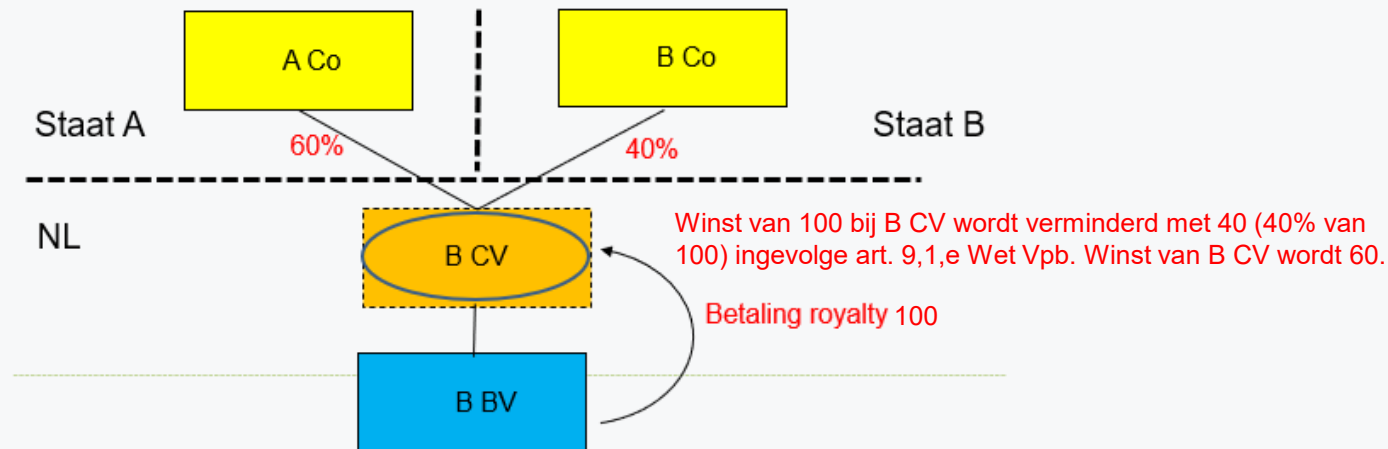
- **Bepaling winst Vpb (art. 8,1 en 8,2 Wet Vpb)**
 - grotendeels conform de winst IB
- **Gemengde kosten (art. 8,5 Wet Vpb)**
 - bij een of meer werknemers in de zin van Wet LB
 - Winst wordt mede opgevat conform art. 3.15,1/2/3/5 Wet IB 2001
 - Art. 3.15,1 Wet IB 2001 wordt vervangen door 0,4% van het verzamelloon van de werknemers en is niet aftrekbaar indien deze uitkomst hoger is dan € 5.700
 - Indien belastingplichtige bij aangifte ervoor kiest is 73,5% aftrekbaar (26,5% niet aftrekbaar)
- **Deelneming is geen bedrijfsmiddel voor HIR (art. 8,13 Wet Vpb)**

WINST VPB

- **Aftrekbaar volgens art. 9 Wet Vpb:**
 - **uitkering ter zake van verrichte arbeid (art. 9,1,a Wet Vpb)**
 - jaar van aftrek (*antièmes*)
 - **uitkering ter zake van licenties e.d. (art. 9,1,b Wet Vpb)**
 - mits niet aan aandeelhouder als zodanig
 - **oprichtingskosten en kosten wijziging kapitaal (art. 9,1,d Wet Vpb)**
 - ineens of afschrijven (*bijv. notaris- en adviseurskosten*)
 - **winstaandeel (art. 9,1,e Wet Vpb)** dat toerekenbaar is aan houders van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten die woonachtig of gevestigd zijn in staat die lichaam niet als belastingplichtige voor naar de winst geheven belasting beschouwt → **transparant in Btl**
 - Dus aftrek voor zover winst in Btl bij participanten wordt belast

WINST VPB

- **Voorbeeld aftrek art. 9,1,e Wet Vpb** dat toerekenbaar is aan houders van stemrechten, kapitaalbelangen of winstrechten die woonachtig of gevestigd zijn in staat die lichaam niet als belastingplichtige voor naar de winst geheven belasting beschouwt
→ **transparant in Btl**
 - Dus aftrek bij B CV voor zover winst in Btl bij participanten wordt belast



- **Niet aftrekbaar volgens art. 10 Wet Vpb:**
 - **Uitdeling** (art. 10,1,a Wet Vpb)
 - voorwaarden voor een **uitdeling**:
 - een bevoordeling van of via de aandeelhouder
 - verarming van de vennootschap
 - aanwezigheid van winstcapaciteit of winstreserve
 - (dubbele) bewustheid
 - Vergoedingen voor kapitaalverstrekkingen (art. 10,1,c Wet Vpb)
 - **Rente op een hybride lening** (art. 10,1,d Wet Vpb)
 - **Vennootschapsbelasting en** minimumbelasting, **dividendbelasting** (art. 10,1,e en f Wet Vpb)
 - Fictief loon (art. 10,1,g Wet Vpb) (lesstof Belastingrecht 1)
 - Uitreiking aandelen/opties (art. 10,1,j Wet Vpb)

WINST VPB

- **Geen aftrek van bovenmatige kosten tbv aandeelhouder**
- **Hoge Raad BNB 2002/290 (renpaardenarrest):**
 - door vennootschap gemaakte kosten
 - ontberen slechts dan een zakelijk karakter
 - indien en voor zover zij zijn gedaan
 - ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder
- Uitgaven dus niet aftrekbaar indien ze aan deze criteria voldoen of op grond van de wet niet in aftrek komen
- Daarnaast geldt het Cessna-arrest ook in de Vpb, d.w.z. dat uitgaven die in een wanverhouding staan tot het bedrijfsnut niet als kosten aftrekbaar zijn (HR 8 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AB2852)

Vpb als onttrekking

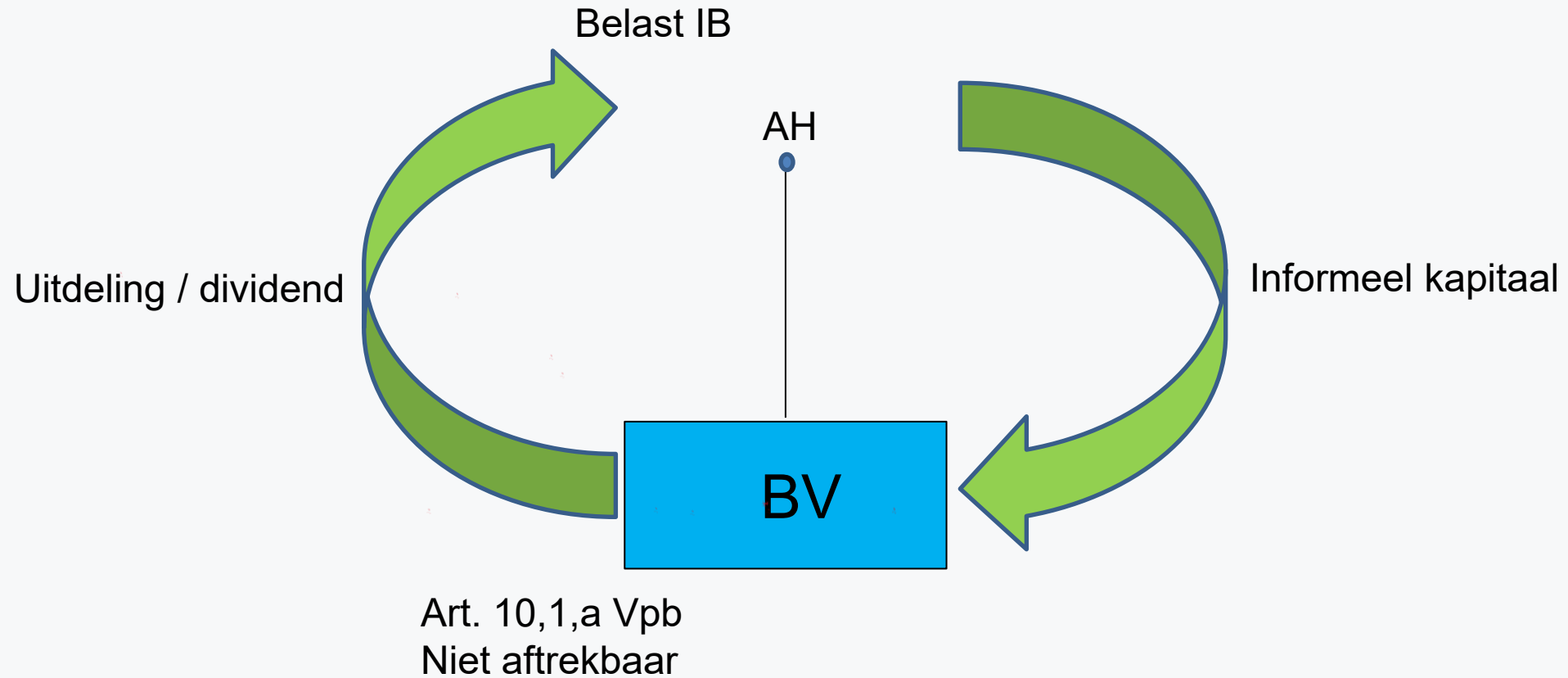
Twee methoden:

- **Daadwerkelijk betaalde Vpb**
 - Te betalen Vpb **NIET** apart op de fiscale balans (in EV)
 - **Aanslagbedrag Vpb**
 - Te betalen Vpb **WEL** apart op de fiscale balans (als VV)
- *Hetzelfde kan gelden voor nog te betalen dividend*

WINST VPB

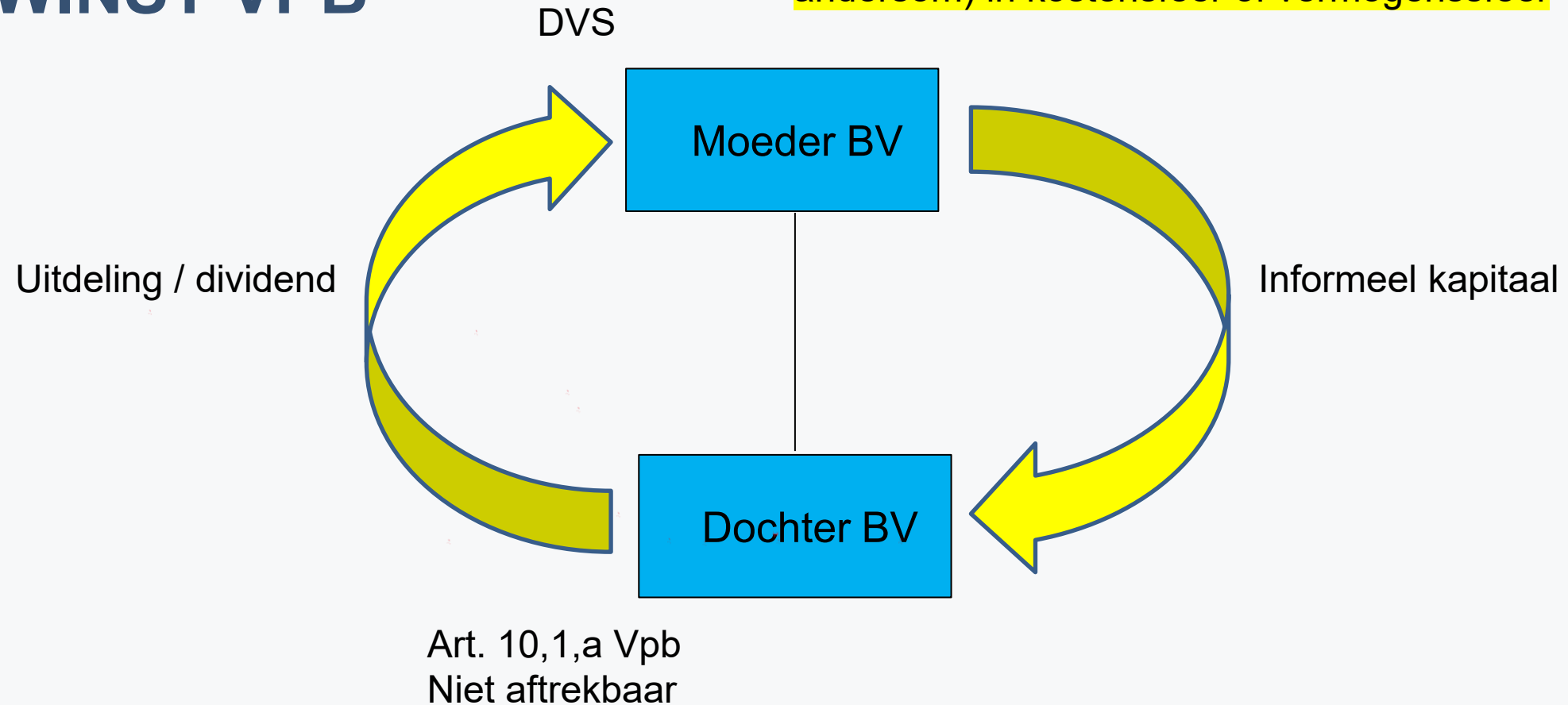
- **Inbreng en onttrekking van activa door aandeelhouder:**
 - steeds correctie naar **waarde in het economisch verkeer**
 - mits (objectieve) bewustheid van waardeverschil
- **Bevoordeling door aandeelhoudersoptreden (bijv. door afzien van huur of rente) van vennootschap:**
 - uitgangspunt is de evenwichtsgedachte (**kostenarresten**)
 - niet aftrekbaar als prestatie (in de IB) niet belastbaar is, maar wel geweest zou zijn als daadwerkelijk in rekening gebracht
 - bij terbeschikkingstelling (**art. 3.92 Wet IB**) is veelal de werkelijke waarde aftrekbaar
 - bij inbreng van zaken uit privé altijd activeren (en afschrijven)

WINST VPB



WINST VPB

Bevoordeling door moeder aan dochter (of andersom) in kostensfeer of vermogenssfeer



WINST VPB

- **Onzakelijke bevoordelingen in kostensfeer van dochtermij. door moedermij.**

- Correctieboekingen:

- **bij moeder:**

Deelneming dochter xxxx

Aan (gemiste) opbrengst xxxx

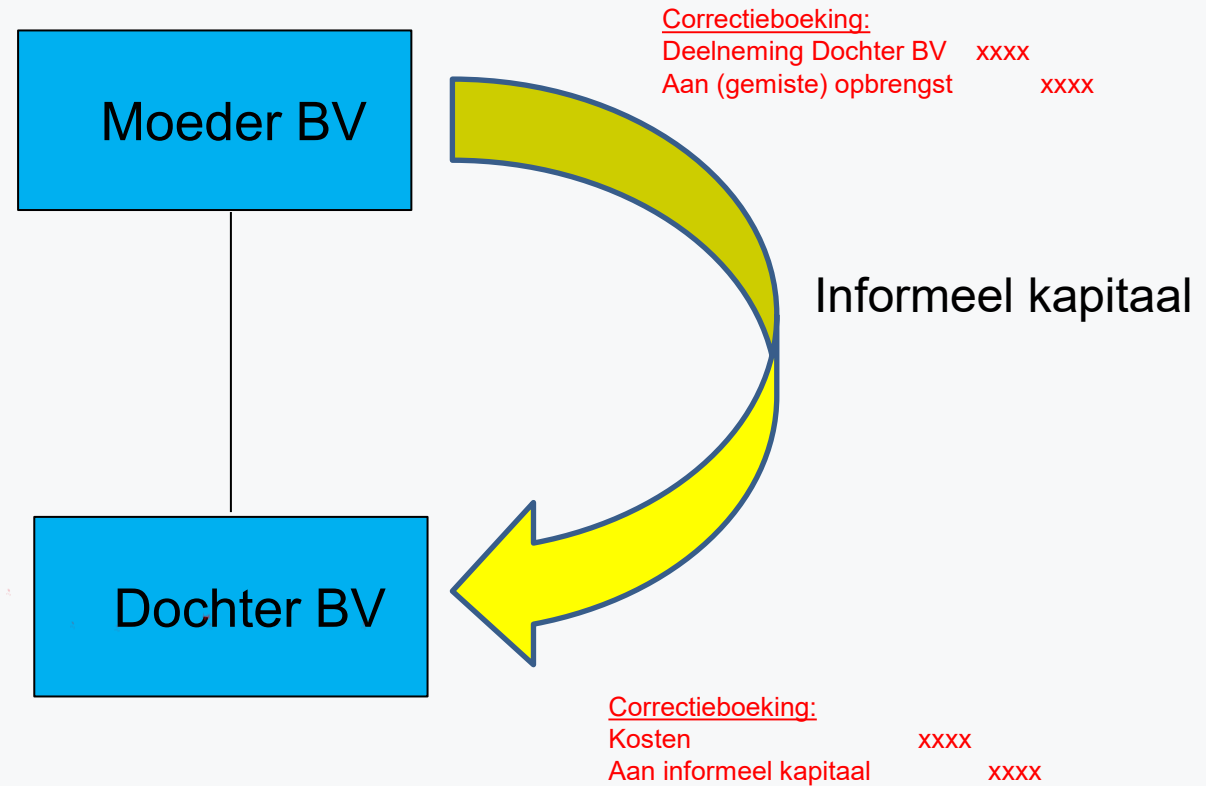
- **bij dochter:**

Kosten xxxx

Aan (informeel) kapitaal xxxx

WINST VPB

Bevoordeling door moeder aan dochter in kostensfeer



WINST VPB

- **Onzakelijke bevoordelingen van moederrij. door dochtermij. In de kostensfeer**

- Correctieboekingen:

- **bij dochter:**

Winstreserve	xxxx	
Aan (gemiste) opbrengst		xxxx

- **bij moeder:**

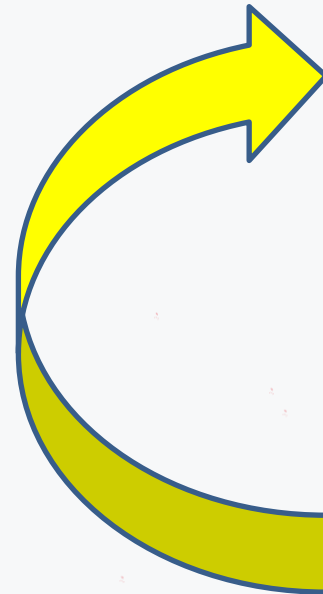
Kosten	xxxx	
Aan ontvangen dividend		xxxx (in beginsel deelnemingsvrijstelling)

WINST VPB

Bevoordeling door dochter aan moeder in kostensfeer

DVS

Uitdeling / dividend



Moeder BV

Dochter BV

Art. 10,1,a Vpb
Niet aftrekbaar

Correctieboeking:

Kosten	xxxx
Aan ontvangen dividend Dochter BV	xxxx

Correctieboeking:

Winstreserve / dividend	xxxx
Aan (gemiste) opbrengst	xxxx

- **Bevoordeling zusterrij. (journaalposten)**

- Correctieboekingen bij voordeel in kostensfeer:

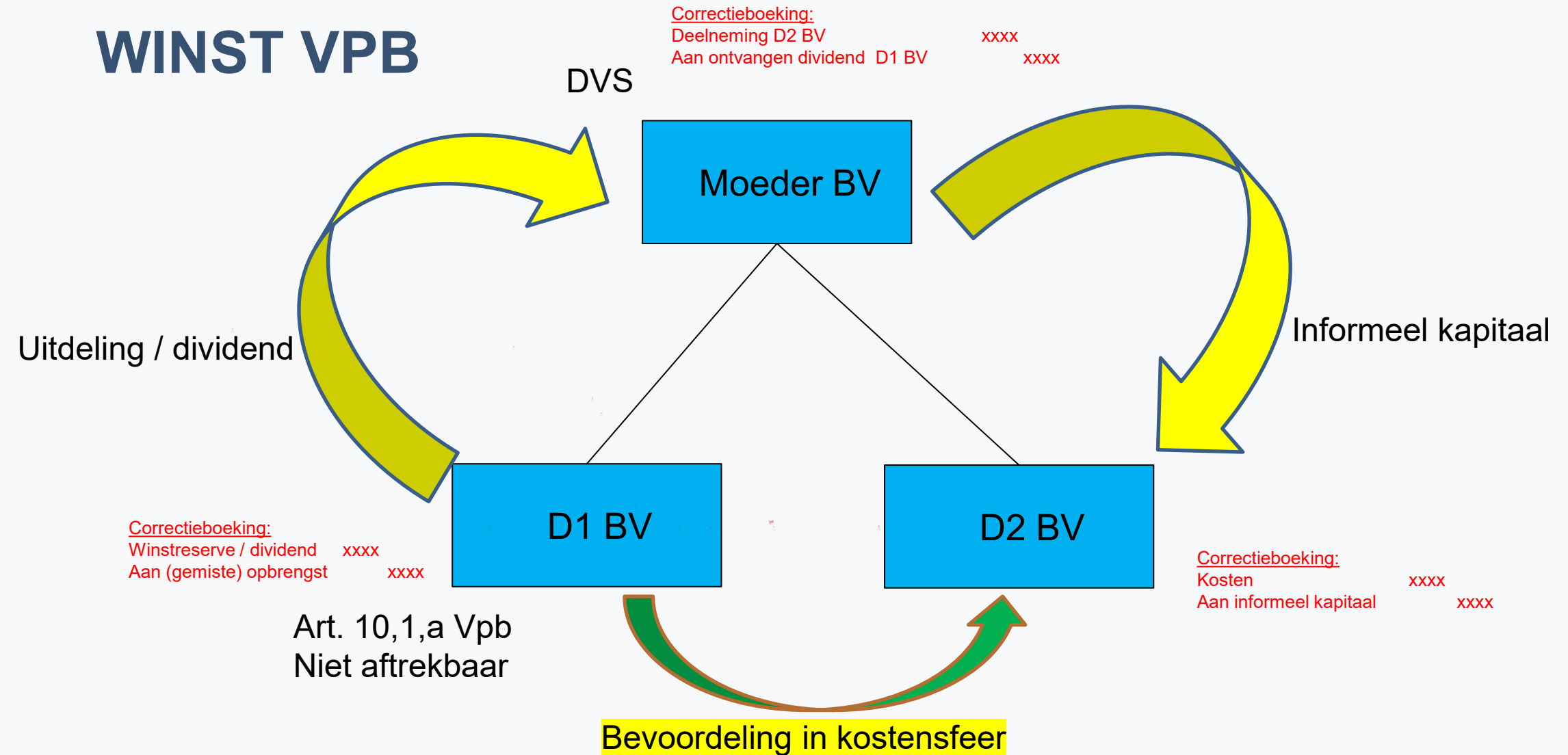
- aan (gemiste) opbrengst xxxx

- aan ontvangen dividend deelneming voordeel gevende

dochter (in beginsel deelnemingsvrijstelling) xxxx

- aan informeel kapitaal xxxx

WINST VPB



WINST VPB

- **Bevoordeling zusterrij. (journaalposten)**
 - *loopt via moederrij.: middellijke uitdeling*
- Correctieboekingen bij voordeel in vermogenssfeer:

- **bij dochter die voordeel geeft:**

winstreserve	XXXX	
aan (gemiste) opbrengst		XXXX

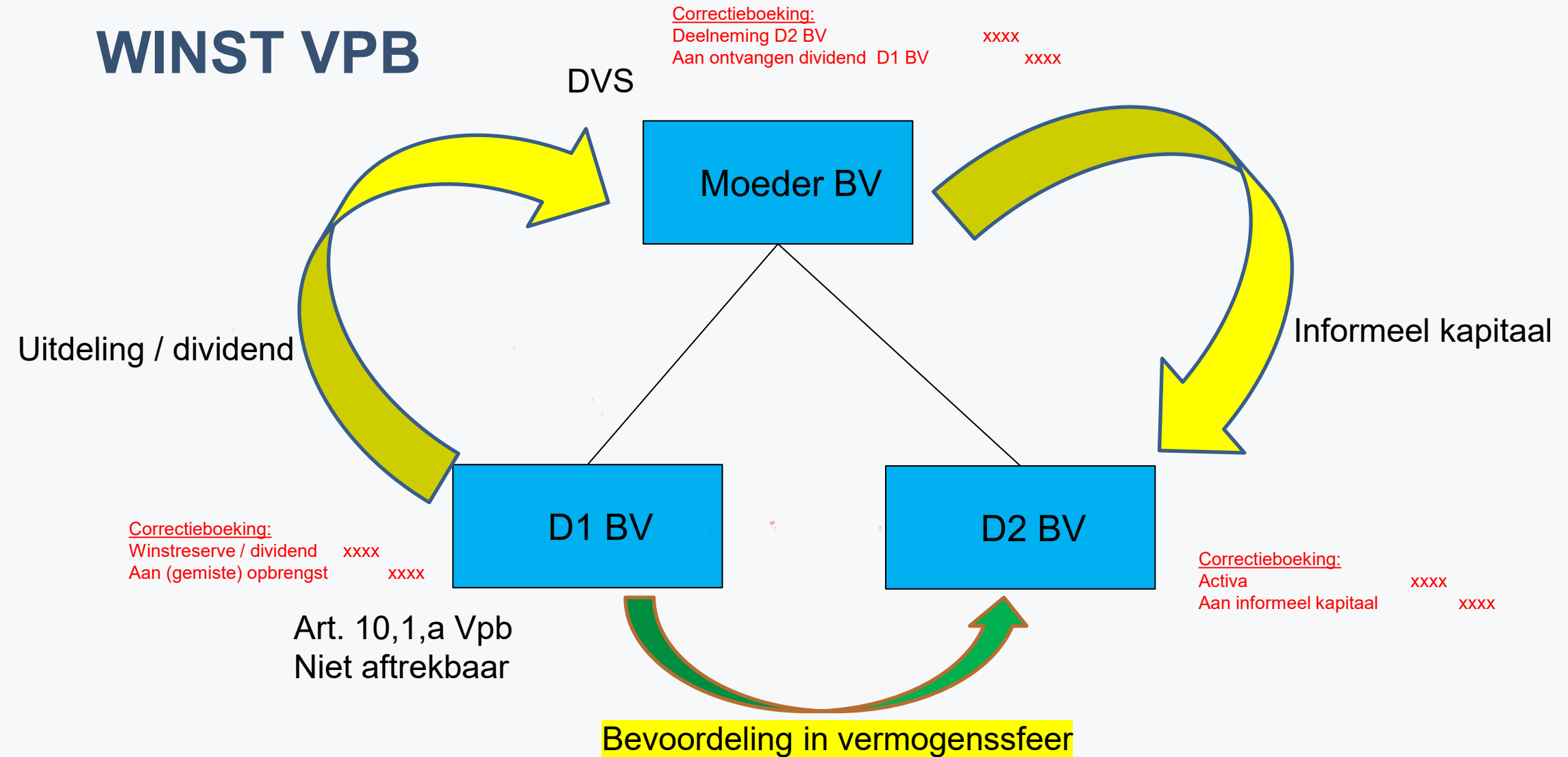
- **bij moeder:**

deelneming voordeel ontvangende dochter	XXXX	
aan ontvangen dividend deelneming voordeel gevende dochter (in beginsel deelnemingsvrijstelling)		XXXX

- **bij dochter die voordeel ontvangt:**

activa	XXXX	
aan informeel kapitaal		XXXX

WINST VPB



WINST VPB

- **In mindering op de winst komen niet:**
 - kosten gemaakt voor aandeelhouder/natuurlijk persoon (uitdeling)
 - kosten gemaakt voor relatie van die aandeelhouder (middellijke uitdeling)
- Correctieboeking:

winstreserve	xxxx	
aan kosten		xxxx
- **Gevolgen aandeelhouder:**
 - geen AB-houder: geen gevolgen (box 3)
 - AB-houder: inkomen uit AB (regulier voordeel uit AB, box 2)
 - aandelen tot winstsfeer gerekend: winst uit onderneming (box 1)
 - geen gevolgen voor relatie (bij middellijke uitdeling) (box 3)

WINST VPB

- **Commissarisbeloning** soms niet geheel aftrekbaar (art. 11,1 Wet Vpb):
 - indien natuurlijk persoon en
 - AB-houder op eigen kracht (art. 4.6/4.7 Wet IB 2001)
- **Bij beloning meer dan € 1.815 is 50% aftrekbaar:**
 - met minimum van € 1.815 en maximum van € 9.076
 - mogelijkheid van tegenbewijs
- **Regeling geldt niet voor adviseursbeloning AB-houder:**
 - Deze zijn dus volledig aftrekbaar

Giften uit vrijgevigheid (*art. 16 Wet Vpb*)

- **Aftrekbaar binnen zekere grenzen (max. 50% v/d winst met een max. van € 100.000)**
 - Alleen aftrekbaar als er **schriftelijke bescheiden** v/d gift zijn en die gift is gedaan aan algemeen nut beogende instellingen (**ANBI's**) en sociaal belang behartigende instellingen (**SBBI's**)
 - N.B. Volledig aftrekbaar is de “gift” die het bedrijfsdoel dient (= reclamekosten)
 - Giften **in natura** met WEV $\geq$ € 10.000 per kalenderjaar, als dat blijkt uit: een onafhankelijk taxatierapport of factuur die aan bij ministeriële regeling te stellen regels voldoet (*art. 16,4 Wet Vpb en art. 4 en 4a Uitv.besch. Vpb*)
 - Dit geldt ook voor een kwijtschelding v/e vordering die betrekking heeft op een of meer vermogensbestanddelen in natura (*art. 16,5 Wet Vpb*)
 - **Verhoging giftenaftrek met 50%** bij giften aan een culturele instelling (maximaal € 2.500 (*art. 16,6 Wet Vpb*))

WINST VPB

- **Tarief Vpb** (*art. 22 Wet Vpb*)

Belastbaar bedrag	Tarief
€ 0 t/m € 200.000	19%
> € 200.000	25,8%

- De **innovatiebox** leidt per saldo tot een lager tarief (*zie hierna*)

VERLIESVERREKENING VPB

- **Jaarverlies vastgesteld bij beschikking (art. 20b,1 Wet Vpb)**
- **Hoofdregels verliesverrekening (art. 20, lid 1, 2 en 4 Wet Vpb)**
 - eerst met belastbare winst van voorafgaande jaar (**carry back**)
 - resterend verlies getemporeerd verrekenbaar met winst volgende jaren (**carry forward**)
- **Temporisering verliesverrekening per 1-1-2022 (art. 20,2 Wet Vpb):**
 - onbeperkt voorwaartse verliesverrekening (*carry forward*)
 - carry back 1 jaar blijft
 - verrekening van verliezen in een bepaald jaar vinden slechts plaats tot € 1 mio, vermeerderd met 50% van de belastbare winst van dat jaar nadat die winst is verminderd met € 1 mio
 - tot een bedrag van € 1 mio zijn verliezen dus altijd verrekenbaar
 - temporisering geldt eveneens voor carry back

Rekenvoorbeeld

- Jaar 1 = verlies 6 mio.
- Jaar 2 = winst 3 mio.
- Verlies van jaar 1 kan verrekend worden met de winst van jaar 2 als volgt:
 $1 \text{ mio} + (3 \text{ mio} - 1 \text{ mio}) \times 50\% = 2 \text{ mio}$
- Derhalve wordt de winst van jaar 2: $3 \text{ mio} - 2 \text{ mio} = 1 \text{ mln.}$
- Het restant aan verliezen = $6 \text{ mio} - 2 \text{ mio} = 4 \text{ mio.}$
Dit kan in de toekomst worden verrekend.

VERLIESVERREKENING VPB

- **Beperking verliesverrekening:**
 - bij wijziging uiteindelijk belang in belangrijke mate (30% of meer) dan is in beginsel geen verliesverrekening meer mogelijk (art. 20a,1 Wet Vpb) van verliezen geleden vóór het tijdstip van wijziging
- **uitzonderingen op hoofdregel (art. 20a,1 Wet Vpb)**
 - wijziging door erfrecht of huwelijksvermogensrecht (bijv. echtscheiding) (art. 20a,2,a Wet Vpb)
 - uitbreiding uiteindelijk belang van aandeelhouder die reeds 1/3 deel van de aandelen had (art. 20a,2,b Wet Vpb)
 - indien belastingplichtige van de wijziging niet op de hoogte kon zijn (beursvennootschappen) (art. 20a,3 Wet Vpb)

VERLIESVERREKENING VPB

- **Verliesverrekening wel mogelijk (art. 20a,4 Wet Vpb) indien voldaan aan:**
 - indien de bezittingen ten minste 9 maanden niet grotendeels (niet voor meer dan 50%) bestaan uit beleggingen (**beleggingentoets**)
 - én de activiteiten op moment van wijziging niet zijn verminderd tot minder dan 30% (**activiteitentoets**)
 - én er geen voornemen bestaat om dat binnen 3 jaar te doen (**voornemenstoets**)
- **Nieuwe activiteiten tellen niet mee (art. 20a,5 Wet Vpb)**
- **Verliesverrekening waarop art. 20a,4 Wet Vpb van toepassing** is slechts verrekenbaar met winsten van een jaar waarin de bezittingen gedurende ten minste 9 maanden niet grotendeels ($\geq 50\%$) bestaan uit beleggingen (**art. 20a,6 Wet Vpb**)

VERLIESVERREKENING VPB

- **Bijzonderheden:**
 - indien verlies niet meer is te verrekenen op grond van art. 20a,1 t/m 11 Wet Vpb dan:
 - herinvesteringsreserve in winst opnemen (art. 20a,12 Wet Vpb) en
 - herwaardering van nog resterende activa (art. 20a,12 Wet Vpb) tot *maximaal waarde in het economische verkeer*
 - en vervolgens het resterend verlies verrekenen, voor zover mogelijk
- **Zekerheid vooraf (art. 20a,10 Wet Vpb)**

Schema verliesverrekening art. 20a Wet Vpb

Hoofdregel art. 20a,1 Wet Vpb:

- bij wijziging uiteindelijk belang voor 30% of meer, dan ben je het verlies kwijt!



Uitzonderingen op hoofdregel (dus verlies wel aftrekbaar!):

- wijziging door erfrecht (**art. 20a,2,a Wet Vpb**), reeds 1/3 deel aandeelhouder (**art. 20a,2,b Wet Vpb**), of niet op de hoogte aandeelhouderswisseling bij beursvennootschappen (**art. 20a,3 Wet Vpb**)



Uitzonderingen op hoofdregel (dus verlies wel aftrekbaar!):

- door te voldoen aan **art. 20a,4 Wet Vpb**: voldoen aan **beleggingentoets** én **activiteitentoets** én **voornemenstoets**



Uitzonderingen op hoofdregel (dus verlies wel aftrekbaar!):

- door te voldoen aan **art. 20a,12 Wet Vpb**: HIR in winst opnemen of herwaarderen tot max WEV en tot dat bedrag verlies verrekenen

VERLIESVERREKENING VPB

- **Bijzonderheden carry-back:**
 - beperking carry-back mogelijkheid (**art. 20a,9 Wet Vpb**) in afwijking van normale regeling van art. 20 Wet Vpb
 - **art 20a,1, 20a,2 en 20a,3 Wet Vpb** overeenkomstig van toepassing tenzij:
 - in tussenliggende periode de werkzaamheden van belastingplichtige niet zijn gestaakt, noch nagenoeg ($\geq 90\%$) geheel zijn gestaakt (**art. 20a,9,a Wet Vpb**) én
 - gedurende tenminste 9 maanden in het jaar van verlies, en in het jaar van winst waarmee het verlies wordt verrekend, de bezittingen niet grotendeels ($\geq 50\%$) bestaan uit beleggingen

VERLIESVERREKENING VPB

- **Bijzonderheden carry-forward:**
 - indien niet wordt voldaan aan de *activiteitentoets* (**art. 20a,4,a Wet Vpb**) én voornemen tot *inkrimpingstoets* (**art. 20a,4,b Wet Vpb**), maar wél wordt voldaan aan de *beleggingentoets* (**art. 20a,4 aanhef Wet Vpb**)
 - kunnen “oude” verliezen op verzoek worden verrekend met latere winsten uit “oude” activiteiten (**art. 20a,11 Wet Vpb**)

INNOVATIEBOX

- Nederland conformeert zich aan eisen in **BEPS Action 5** (OESO)
- **Toegangsvereisten innovatiebox (art. 12ba Wet Vpb) ‘dubbele-ticketeis’:**
 - **S&O-verklaring integraal verplicht**
 - **Kleine belastingplichtigen kennen geen aanvullende eis:**
 - Totale omzet over 5 jaar max. € 250 miljoen
 - Totale inkomsten over 5 jaar uit S&O-activa € 37,5 miljoen
 - **Overige belastingplichtigen moeten ook beschikken over:**
 - (aanvraag van een) Octrooi of kwekersrecht; of
 - Zelf voortgebrachte programmatuur; of
 - Vergunning voor medicijndistributie binnen EU; of
 - Aanvullend beschermingscertificaat; of
 - Geregistreerd gebruiksmodel

INNOVATIEBOX

- **Kwalificerende voordelen uit innovatiebox worden belast tegen (uiteindelijk) 9% (art. 12b Wet Vpb)**
 - Genoten voordelen voor 9/H gedeelte in aanmerking nemen tegen het normale Vpb-tarief ($9/25,8 \times 25,8\% = 9\%$)
 - **Keuzemogelijkheid** voor innovatiebox **in aangifte Vpb**
- **Geldt niet voor voortgebrachte merken, logo's e.d. (art. 12ba,6 Wet Vpb)**
- **Administratieplicht bij keuze innovatiebox (art. 12bg Wet Vpb)**
- N.B. Verliezen kunnen worden afgetrokken tegen het normale tarief

INNOVATIEBOX

- Slechts van toepassing **voor zover het saldo van de voordelen uitgaat boven de drempel** van de in te lopen **voortbrengingskosten** (art. 12bb en 12bc Wet Vpb)
- **voor bezwaar vatbare beschikking** voor in te lopen **voortbrengingskosten** (art. 12bb,2 Wet Vpb)

INNOVATIEBOX

Voorbeeld:

- X BV heeft in 2023 een octrooi aangevraagd en verkregen voor een door haar ontwikkelde moderne loopfiets
- Ontwikkelkosten die in 2023 ten laste van het resultaat zijn gebracht bedragen **€ 400.000**
- In 2023 is een S&O verklaring afgegeven
- In 2024 bedraagt de fiscale winst van X BV **€ 3.000.000** waarvan **€ 1.600.000** betrekking heeft op de verkoop van de moderne loopfiets waarvoor het octrooi is verkregen
- Het gedeelte van de winst dat behaald is met het octrooi kan op verzoek in de innovatiebox worden belast voor zover het de voortbrengingskosten overstijgt
- Dit betekent dat **€ 1.200.000 (€ 1.600.000 -/- € 400.000)** van de winst wordt belast tegen effectief **9%**
- Het restant van de winst van **€ 1.800.000 wordt belast tegen het reguliere Vpb tarief**

INNOVATIEBOX

- **Optionele forfaitaire regeling** (voor betere toegankelijkheid van MKB voor innovatiebox) (**art. 12bd Wet Vpb**)
- **Forfait** houdt in dat het saldo van de voordelen uit de innovatiebox wordt gesteld op **25% van de winst van de belastingplichtige in het betreffende jaar met als maximum saldo € 25.000**
- **Geen drempel in aanmerking te nemen bij toepassing forfait**
- **Forfait kan enkel worden toegepast in een jaar met positieve winst**
- Belastingplichtige kan hiervoor (**jaarlijks**) **kiezen indien hij in het betreffende jaar of in de twee hieraan voorafgaande jaren** immateriële activa heeft voortgebracht die kwalificeren voor toepassing van de innovatiebox

